

1504130-08.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042593/2020 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 10023713 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 13/20/100 -

DEL.SEC.1ª CENTRO, 2042593 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 13/20/100 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504130-08.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504130-08.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2042593/2020 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 10023713 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 13/20/100 -

DEL.SEC.1ª CENTRO, 2042593 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 13/20/100 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VALTER PEREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

VALTER PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, em 13 de fevereiro de 2020, por volta das 22h00min, na Rua Bento Freitas, altura do nº 1, República, nesta comarca da Capital, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) invólucros de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 12 e laudo de constatação a fls. 44/49).

Recebida a denúncia em 4 de março de 2020, ocasião em que concedida liberdade provisória ao réu, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais (fls. 58/59).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha, prejudicado o interrogatório diante da revelia do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta para uso de drogas, no que foi acompanhado pela Defensoria Pública.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas. Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente, impondo-se a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas pelo acusado.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico toxicológico.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu estava em poder das drogas que foram apreendidas.

Com efeito, a testemunha Alexandre de Moraes Lopes, policial civil, disse a Delegacia havia repassado informações de que estaria ocorrendo tráfico no local. Foi até lá por determinação da chefia. Fizeram breve campana e abordaram o réu, com quem foram localizadas drogas (doze porções de cocaína) e cerca quantia em dinheiro (cerca de R\$ 50,00). Informalmente, o réu admitiu a prática do crime. O acusado ficava circulando e conversava com muitas pessoas que ingressavam numa pensão. Não conhecia a pessoa do acusado. Não se recorda se o réu teria dito que era usuário de drogas.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente em depoimento de policial civil em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Fato é que, à luz da prova produzida em juízo, não se revela possível a prolação de um decreto condenatório pela prática de tráfico de drogas, senão por uso de entorpecente por parte do acusado.

Diante da prova produzida, sob o crivo do contraditório, observo que há provas suficientes de que o réu possuía o entorpecente para uso próprio.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida foi pequena, não tendo a polícia civil presenciado ato de venda de droga.

No caso concreto, considerando a pequena quantidade de drogas, fixo sua pena em advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para desclassificando a conduta descrita na peça acusatória, e assim o faço para CONDENAR o réu VALTER PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas,

por infringência ao disposto no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/06.

Intime-se o réu revel, por edital, desta sentença.

Em razão da natureza da pena, defiro eventual apelo em liberdade.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, observada a gratuidade judiciária.

Certificado o trânsito em julgado da presente sentença, considerando que decorridos mais de 2 anos desde o último marco interruptivo da prescrição, JULGO EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, do CP, c.c. art. 30 da Lei de Drogas.

Sentença proferida em audiência, saindo os presente dela intimados.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA